



Back to Balance

Handwerk & Zulassungen

Gewerbeanmeldung · Eigenleistung · Garten/Trockenbau

Version 1.1.0 — April 2026



Inhalt

Drei rechtliche Ebenen — wichtige Vorbemerkung	3
1. Gewerbebeanmeldung — wer, wie viele, für wen?	3
Grundregel: Die Gewerbebeanmeldung folgt dem Betrieb, nicht der Person	4
Produktivgenossenschaft: eine eG, eine Anmeldung — pro Betriebsstätte	4
2. Eigenleistung — was intern erlaubt ist	4
3. Gartenbau, Landschaftsbau, Trockenbau — konkret	5
Garten- und Landschaftsbau	5
Trockenbau	5
4. Das BtB-Prinzip: intern alles, extern klug	6
5. Checkliste: Was die erste Zelle braucht	7
Versionshistorie	7



Drei rechtliche Ebenen — wichtige Vorbemerkung

Bevor die einzelnen Tätigkeiten betrachtet werden, gehört eine Orientierungshilfe an den Anfang. Das deutsche Recht kennt für unsere Zwecke drei voneinander getrennte Ebenen, und sie haben unterschiedliche Spielregeln:

Ebene	Was gilt	Spielraum
Eigenleistung für eigenes Gebäude / Grundstück	Grundsätzlich unbegrenzt erlaubt — ohne Qualifikationsnachweis	Vollständig: Bagger, Trockenbau, Naturstein, Innenausbau am eigenen Objekt
Innenleistung zwischen Mitgliedern (genossenschaftliche Selbsthilfe)	§ 1 GenG, verankert in § 26 der Satzung Back to Balance eG. Innenleistungen unter Mitgliedern sind kein gewerbliches Angebot an Dritte.	Mitglieder dürfen einander nach Maßgabe ihrer Kompetenz unterstützen — handwerklich, beratend, unterrichtend, körperarbeitend. Geschützte Berufsbezeichnungen (Arzt, Heilpraktiker etc.) bleiben staatlichen Zulassungen vorbehalten.
Externe gewerbliche Tätigkeit für Personen außerhalb der Genossenschaft	Alle gesetzlichen Anforderungen unverändert: Handwerksordnung, Berufsrecht, Heilpraktikergesetz, Zulassungspflichten	Nach Anlage A, B1, B2 der Handwerksordnung — siehe Tabellen unten

Die folgenden Ausführungen behandeln im Wesentlichen die externe Ebene — also gewerbliche Tätigkeit. Für Innenleistungen unter Mitgliedern gilt zusätzlich § 26 Satzung: Diese sind als genossenschaftliche Selbsthilfe abgedeckt, soweit sie keine geschützten Titel führen oder Heilversprechen beinhalten.

1. Gewerbeanmeldung — wer, wie viele, für wen?

Eine der praktischsten Fragen: Braucht jede Person eine eigene Gewerbeanmeldung, jede Zelle eine eigene, oder reicht eine einzige für die gesamte Genossenschaft? Die Antwort hängt vom Modell ab — und ist ermutigend.



Grundregel: Die Gewerbeanmeldung folgt dem Betrieb, nicht der Person

Eine Gewerbeanmeldung nach § 14 GewO gilt für eine Betriebsstätte — also eine konkrete Adresse, an der gewerblich tätig wird. Bei einer juristischen Person wie der eG ist der Inhaber die Genossenschaft selbst, vertreten durch den Vorstand.

Produktivgenossenschaft: eine eG, eine Anmeldung — pro Betriebsstätte

Situation	Was gilt
Hauptsitz der eG	Eine Gewerbeanmeldung für die eG beim Ordnungsamt des Sitzes
Weitere Betriebsstätten (Zellen an anderen Adressen)	Je eine weitere Anmeldung pro Standort (ca. 26 €). Die eG bleibt Inhaberin — nicht die Zelle, nicht die Person
Mitglieder als Angestellte	Keine eigene Gewerbeanmeldung nötig. Sie arbeiten unter dem Gewerbe der eG
Neue Tätigkeit hinzufügen	Ggf. Ergänzung bei der bestehenden Anmeldung oder neu anmelden wenn neuer Standort

Produktivgenossenschaft: 1 Gewerbeanmeldung für den Hauptsitz + je 1 pro weiterer Zelladresse. Mitglieder brauchen gar nichts selbst anzumelden. Kosten: 26 € pro Standort einmalig.

2. Eigenleistung — was intern erlaubt ist

Die happyfarm in Oberkirch betreibt einen Bagger. Baut Natursteinmauern. Macht den kompletten Innenausbau und die Fassade des Holzhauses selbst. Legt Elektro- und Wasserleitungen. All das ohne Gesellenbrief, ohne Meister, ohne Gewerbeanmeldung. Wie ist das möglich?

Antwort: Es ist Eigenleistung. Und Eigenleistung ist in Deutschland grundsätzlich unbegrenzt erlaubt.

Was Eigenleistung erlaubt	Was gewerblich anders ist
Natursteinmauern bauen — für die eigene Zelle	Natursteinmauern bauen — für Kunden
Innenausbau des eigenen Hauses (Trockenbau, Böden, Fassade)	Ausbau fremder Gebäude gegen Entgelt
Elektroleitungen legen — im eigenen Gebäude	Elektroarbeiten für Kunden
Bagger bedienen auf eigenem Gelände	Gewerblicher Baggerbetrieb
Gartengestaltung auf eigenem Grundstück	Garten- und Landschaftsbau für Kunden



Was für das eigene Gebäude oder Grundstück gemacht wird, ist Eigenleistung. Das ist erlaubt — vollständig, ohne Qualifikationsnachweis. Die Meisterpflicht greift nur wenn man regelmäßig und entgeltlich für andere tätig wird.

Hinweis zu Innenleistungen: Wenn ein Mitglied im Gebäude eines anderen Mitglieds Arbeiten ausführt, geht das über reine Eigenleistung hinaus. Solche Innenleistungen sind durch § 26 Satzung als genossenschaftliche Selbsthilfe nach § 1 GenG abgedeckt. Die unten stehenden Tabellen behandeln den extern gewerblichen Fall.

3. Gartenbau, Landschaftsbau, Trockenbau — konkret

Garten- und Landschaftsbau

Tätigkeit	Anlage	Extern gewerblich?
Einfache Gartenarbeiten (Rasenmähen, Pflanzenpflege)	B2 — handwerksähnlich	Gewerbeanmeldung reicht. Kein Meister nötig.
Landschaftsgärtner, Staudengärtner	B1 — zulassungsfrei	Gewerbeanmeldung reicht. Kein Meister nötig ✓
Anlegen von Gartenanlagen, Natursteinarbeiten	Grenzbereich A/B	Kommt auf Schwerpunkt an
Baumpflege an eigenem Bestand	Eigenleistung	Kein Nachweis nötig

Wichtige Neuigkeit: Gärtner (inkl. Landschaftsgärtner) ist Anlage B — KEIN Meisterzwang. Gewerbliche Garten- und Landschaftsarbeiten können also ohne Meister angeboten werden.

Trockenbau

Tätigkeit	Anlage	Extern gewerblich?
Trockenbau, Gipskartonplatten, Wandverkleidungen	B1 — zulassungsfrei	Gewerbeanmeldung reicht. Kein Meister nötig ✓
Stuckateur (Putzarbeiten an Außenfassaden)	Anlage A — meisterpflichtig	Betriebsleiter nötig
Trockenbau im eigenen Gebäude	Eigenleistung	Kein Nachweis nötig



Trockenbau ist Anlage B — kein Meisterzwang. Damit kann BtB Trockenbau gewerblich anbieten sobald die eG angemeldet ist.

4. Das BtB-Prinzip: intern alles, extern klug

Tätigkeit	Intern (Eigenleistung / § 26 Selbsthilfe)	Extern (gewerblich)
Natursteinmauern, Terrassen	✓ Alles selbst möglich	Gärtner-Gewerbe reicht (kein Meister)
Innenausbau, Trockenbau	✓ Alles selbst möglich	✓ Anlage B — kein Meister
Böden, Fliesen, Parkett	✓ Alles selbst möglich	Fliesen/Bodenleger: B. Parkett: A — Betriebsleiter
Holzbau, Zimmerei	✓ Am eigenen Gebäude und intern	A — Betriebsleiter nötig
Elektroleitungen verlegen	✓ Im eigenen Gebäude und intern	A — Betriebsleiter nötig
Netzanschluss, Sicherungskasten	✗ Fachbetrieb zwingend	Subunternehmer beauftragen
Gartengestaltung, Baggerarbeit	✓ Alles selbst möglich	B — kein Meister
Körperarbeit, Massage (Wellness)	✓ Interne Leistung — § 26 Selbsthilfe	Gewerbe der eG reicht, kein Heilpraktikerschein (solange keine Heilbehandlung)



5. Checkliste: Was die erste Zelle braucht

Was nötig ist	Aufwand
Gewerbeanmeldung der eG beim Ordnungsamt	26 € einmalig pro Betriebsstätte
Lebensmittelregistrierung beim Gesundheitsamt	Kostenlos — einmaliger Antrag
§ 43 IfSG Belehrung für alle Mitglieder die mit Lebensmitteln umgehen	ca. 25 € pro Person, einmalig
Betriebshaftpflicht über eG Sammelpolice	aus Reinvestitionsanteil (Dach-Anteil A)
Prüfverband-Mitgliedschaft (BWGV)	800–1.200 €/Jahr — aus Reinvestitionsanteil (Dach-Anteil A)
Für A-Gewerke extern: Subunternehmer	Beziehungsaufbau, keine Zulassung nötig
Für A-Gewerke intern: kein Nachweis	Eigenleistung und § 26 Selbsthilfe sind erlaubt

Versionshistorie

v1.1.0 — April 2026

Anpassung an Satzung v2.1.0. Neue Vorbemerkung „Drei rechtliche Ebenen“: Eigenleistung, Innenleistung (§ 26 Satzung als genossenschaftliche Selbsthilfe nach § 1 GenG), externe gewerbliche Tätigkeit. Neue Hinweisbox in Kapitel 2: Innenleistungen zwischen Mitgliedern sind durch § 26 abgedeckt — auch wenn sie über reine Eigenleistung hinausgehen. Tabelle in Kapitel 4 aktualisiert: Spalte „Intern“ erweitert um Verweis auf § 26 Selbsthilfe. Checkliste aktualisiert: Reinvestitionsanteil-Bezüge präzisiert auf Dach-Anteil A gemäß § 11 Verteilungs-Kaskade.

v1.0.0 — 2026

Ursprüngliche Version. Gewerbeanmeldung-Logik, Eigenleistung, Garten/Trockenbau-Übersicht, BtB-Prinzip „intern alles, extern klug“.